

ORDENANZA Nro. 25/2022 J.M.

POR LA CUAL SE DECLARA BARRIO HISTÓRICO A BARRIO OBRERO, PRIMER BARRIO DE CIUDAD DEL ESTE Y SE ORDENA LA IDENTIFICACIÓN, REVALORIZACIÓN, PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE SU PATRIMONIO EDILICIO, PAISAJÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO PARA SU FUTURO DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL.-

Ciudad del Este, 14 de setiembre de 2022.-

VISTO: La minuta escrita presentada por el Señor Concejal Sebastian Martínez que contiene un proyecto de ordenanza POR LA CUAL SE DECLARA BARRIO HISTÓRICO AL BARRIO OBRERO, PRIMER BARRIO DE CIUDAD DEL ESTE Y SE ORDENA LA IDENTIFICACIÓN, REVALORIZACIÓN, PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE SU PATRIMONIO EDILICIO, PAISAJÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO PARA SU FUTURO DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL, para estudio y consideración del legislativo comunal.-

Que, es necesario rescatar y proteger el valor histórico del primer barrio de Ciudad del Este, donde habitaron los primeros pobladores que llegaron de todos los rincones del Paraguay para ayudar en la construcción de la ciudad.-

Que, en virtud de lo anterior, el patrimonio edilicio, paisajístico, cultural e histórico de Barrio Obrero expresa los orígenes y parte de la historia, la identidad y la riqueza de Ciudad del Este.-

Que, debido al transcurso del tiempo, el crecimiento demográfico y la consecuente expansión y densificación urbana, como también el desarrollo de las actividades económicas propias de la región, el patrimonio edilicio, paisajístico, cultural e histórico de Barrio Obrero ha experimentado modificaciones y en algunos casos, riesgo de degradación o desaparición.-

Que, para proteger y preservar la memoria colectiva, el patrimonio edilicio, paisajístico, cultural e histórico es necesario instrumentar medidas tendientes a tal fin, que integren el desarrollo local, cultural y turístico con estrategias de planificación, identificación y promoción de la conservación del patrimonio del barrio, y;

CONSIDERANDO: Que, el referido proyecto de ordenanza consta de 11 artículos, en donde da cuenta en sus primeros articulados que se declare al Barrio Obrero de nuestra Ciudad como BARRIO HISTÓRICO DE CIUDAD DEL ESTE, teniendo como fundamento primigenio ...sic. rescatar y proteger el valor histórico del primer barrio de Ciudad del Este, donde habitaron los primeros pobladores que llegaron de todos los rincones del Paraguay, para ayudar en la construcción de la Ciudad, en donde se erige el Patrimonio Edilicio, Paisajístico, Cultural e Histórico de Barrio Obrero, siendo fiel reflejo de sus orígenes que forma parte de la historia, la identidad y la riqueza de la urbe.-

Por ello se ordena la identificación, revalorización, protección y difusión, de su patrimonio para preservar la memoria colectiva dentro de un plan cultural y turístico con planes estratégico de identificación, planificación y promoción de la conservación del patrimonio del Barrio.-

Que, los miembros de la comisión Asesora de Legislación considera que la iniciativa legislativa del concejal Econ. Sebastián Martínez de la forma como está construida a través de una Ordenanza de carácter general constituye una revolución normativa en cuanto a los diferentes matices que rodea la declaración de barrio histórico a Barrio Obrero, como ser límites del barrio, bienes históricos, del inventario de bienes, del patrimonio del barrio y de interés cultural y turístico, la clasificación de bienes históricos, su identificación, protección, y su promoción y desarrollo a través de Dirección de Área Urbana y Turismo e Historia.-

Que, la Ordenanza tiene su base Constitucional en el art. 81 DEL PATRIMONIO CULTURAL, QUE DICE...SIC. SE ARBITRARAN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, EL RESCATE,.. DOCUMENTOS Y ESPACIOS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO O CIENTÍFICO, ASÍ COMO DE SUS RESPECTIVOS ENTORNOS FÍSICOS, QUE HACEN PARTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. Y EL ART. 83 DEL MISMO CUERPO LEGAL QUE DICE... LOS OBJETOS, LAS PUBLICACIONES Y LAS ACTIVIDADES

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 25/2022 J.M.

QUE POSEAN VALOR SIGNIFICATIVO PARA LA DIFUSIÓN CULTURAL Y PARA LA EDUCACIÓN, NO SE GRAVARAN CON IMPUESTOS FISCALES NI MUNICIPALES, en consonancia con el art. 12, capítulo III, de la ley Orgánica Municipal No 3966/10 en materia de patrimonio histórico y cultural, que en su inc a) dispone... LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO O ARTÍSTICO, Y DE SITIOS O LUGARES DE VALOR AMBIENTAL O PAISAJÍSTICO. Inc. b) la formación del inventario del patrimonio de edificios y de sitios de valor cultural arqueológico, histórico o artístico, y de sitios o lugares de valor ambiental o paisajístico. En materia de desarrollo productivo, inc. b) la planificación, elaboración y ejecución de proyectos municipales de desarrollo sostenible.-

El dictamen de la Comisión de Legislación aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 14 de setiembre del año 2022, Según Acta Nro. 49; **por tanto:**

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1º.- Declaración

Se declara al Barrio Obrero de nuestra ciudad como "Barrio Histórico de Ciudad del Este". Se asigna a la Dirección de Área Urbana y a la Dirección de Turismo e Historia como tutoras y promotoras de la conservación y el desarrollo de dicho barrio.-

Artículo 2º.- Límites del Barrio

Se establecen como límites de Barrio Obrero.

- a. Al norte: la Avda. Eugenio A. Garay.
- b. Al sur: la Avda. Enfermeras del Chaco.
- c. Al este: la Avda. Bernardino Caballero, y
- d. Al oeste: la Avda. Capitán Del Puerto y la Avda. Tte. Facundo Almada en su trayecto entre las avenidas Capitán Del Puerto y Eugenio A. Garay.-

Artículo 3º.- Los Bienes Históricos

Dentro de dichos límites estarán incluidos los bienes históricos patrimoniales del barrio y de interés para su desarrollo cultural y turístico. Los mismos serán inventariados por la Dirección de Turismo e Historia. Estos podrán ser:

- a. Edificios públicos de notoria importancia en la historia de la ciudad,
- b. Plazas, parques y paseos de dominio público municipal,
- c. Monumentos, estatuas, fuentes, puentes, veredas, construidos por, o pertenecientes a, personalidades, personajes históricos, ciudadanos destacados
- d. Paisajes, lugares, fuentes de agua, arbolado urbano, y
- e. Todo aquello que, por iniciativa de la Junta Municipal, de la Intendencia Municipal, o de grupos de vecinos, refrendado por la Junta Municipal, se declarase de interés para su conservación, preservación, protección y promoción en bien de la ciudad.-

Del Inventario de Bienes del Patrimonio del Barrio y de Interés Cultural y Turístico.

Artículo 4º.- La Dirección de Turismo e Historia se encargará de mantener un inventario constante de todos los elementos edilicios, paisajísticos, culturales e históricos que revistan importancia o tengan vocación de constituirse en un bien patrimonial o de interés para el desarrollo del turismo. Este trabajo lo realizará, de preferencia, con la participación activa de los vecinos.

Artículo 5º.- Todos los bienes inventariados serán declarados de interés municipal por el Ejecutivo municipal. El listado de todo lo inventariado deberá obrar en los archivos públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este y comunicarse a través de los canales de comunicación oficiales. Para cada elemento inventariado, el registro constará de un plano de ubicación, un mínimo de cuatro fotografías y una descripción de su relevancia y un relato narrado de los hechos históricos que lo

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 25/2022 J.M.

invisten de relevancia. Se agregarán originales o copias de fotografías históricas del elemento inventariado, así como crónicas, recortes de prensa, o testimonios de época de los mismos casos los hubiera.-

Artículo 6º.- Clasificación de Bienes Históricos

Los bienes incluidos en el Inventario del Barrio Histórico, serán clasificados de la siguiente forma:

a. Bienes Históricos de Dominio Público Municipal: Los Bienes Históricos de dominio público municipal estarán regidos por lo establecido en la Ley 3966/10, en sus artículos 133 al 135. Estos elementos, una vez declarados de interés municipal debido a su valor histórico, no podrán ser desafectados del dominio público municipal, excepto que dicha declaración sea derogada. La Junta Municipal y la Intendencia Municipal velarán en defensa de la conservación y protección de dichos bienes, por tratarse de elementos únicos, irremplazables y no renovables de la memoria histórica, la cultura, y la identidad de toda la ciudad. La vigencia de la inalienabilidad, la inembargabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público municipal alcanzarán su máximo nivel cuanto se apliquen a los Bienes Históricos del Barrio Obrero.-

b. Bienes Históricos de Dominio Privado Municipal: Los Bienes del dominio privado municipal estarán regidos por lo establecido en la Ley 3966/10. Una vez declarados de interés municipal debido a su valor histórico, quedará prohibido su arrendamiento, adjudicación en venta o cesión en uso a ninguna persona, física o jurídica. La Dirección de Turismo e Historia iniciará inmediatamente el proceso para la afectación de los mismos al dominio público municipal, de acuerdo a los recursos de la Municipalidad.

c. Bienes Privados Históricos de Interés para el Desarrollo Cultural y Turístico: Aquellas propiedades o bienes privados que pudieran revestir cierta importancia histórica o cultural para la ciudad serán incluidos en el Patrimonio Histórico del Barrio y serán declarados, en común acuerdo con sus propietarios, de interés para el desarrollo cultural y turístico, bajo las siguientes condiciones:

I. No podrá ser demolido total ni parcialmente, salvo expresa autorización de la Intendencia, fundada en resolución de la Junta Municipal;

II. No podrá ser modificado, reformado, ornamentado, ni alterado, total ni parcialmente, salvo expresa autorización de la Intendencia, fundada en resolución de la Junta Municipal;

III. Estos bienes podrán ser vendidos. En dicho caso, el propietario lo comunicará a la Municipalidad, junto con la especificación del importe solicitado. La Municipalidad tendrá la opción preferencial de compra por un periodo de 6 meses posterior a la notificación. Una vez transcurrido dicho periodo, el mismo podrá ser vendido a terceros, previa aceptación del comprador de las condiciones existentes sobre el bien, declarado Bien Histórico de Barrio Obrero;

IV. Los requisitos del presente artículo, también serán aplicables en casos de fraccionamiento, en caso de que los mismos sean inmuebles; y

V. Los propietarios podrán ser partícipes de programas de incentivos desarrollados por el Municipio, con el fin de promover la conservación de dichos bienes.

Artículo 7º.- Identificación de los Bienes Históricos

Cada elemento declarado como Bien Histórico será indicado con placas identificatorias, carteles y señales viales. Se establecerán leyendas y advertencias, fundadas en sus respectivas resoluciones y la presente Ordenanza Municipal, prohibiendo la realización de:

a. Grafitis, murales y/o pinturas provisorias o permanentes no autorizadas;

b. Colocación de carteles no autorizados: publicitarios, políticos o de cualquier tipo, ya sean permanentes o provisorios; y

c. Pegatinas de afiches, volantes, circulares, notas y/o calcomanías de cualquier tipo.

De la protección de los Bienes Históricos

Artículo 8º.- Protección de Bienes Históricos de dominio público o privado municipal. La autoridad municipal podrá establecer, por resolución de la Junta Municipal o de la Intendencia Municipal, servicios de control, protección y vigilancia sobre Bienes Históricos de dominio público

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 25/2022 J.M.

municipal, y Bienes Históricos de dominio privado municipal. Para dicha tarea, se podrá pedir el auxilio de las fuerzas de la Policía Nacional.-

Artículo 9°.- Protección de Bienes Históricos de dominio privado. En el caso de los bienes privados, atendiendo a las solicitudes de sus actuales propietarios, si estos denunciaren o advirtiesen posibles casos de vandalismo o saqueos por parte de terceras personas, la autoridad municipal podrá establecer, por resolución de la Junta Municipal o de la Intendencia Municipal, servicios de control, protección y vigilancia sobre los mismos. Para el efecto se podrá utilizar a la Policía Municipal y/o pedir el auxilio de las fuerzas de la Policía Nacional. De no haber solicitud previa por parte de sus propietarios, la Municipalidad se abstendrá de intervenir, bajo la absoluta responsabilidad de los actuales propietarios de dicho bien o inmueble, sobre cualquier daño irreparable que el patrimonio histórico pudiera sufrir.-

Artículo 10°.- Promoción y Desarrollo

Se encomienda a la Intendencia Municipal, a través de la Dirección de Historia y Turismo:

a. Crear el Plan de Desarrollo y Gestión de Barrio Obrero, con el objetivo de que a futuro éste se inserte en el Plan de Desarrollo Municipal, priorizando su ordenamiento y mejora de su infraestructura;

b. Establecer las normas de protección y proponer la ejecución de programas de conservación, revalorización y promoción del patrimonio edilicio, paisajístico, cultural e histórico de Barrio Obrero;

c. Llevar adelante programas de difusión del patrimonio edilicio, paisajístico, cultural e histórico, y la publicidad de estudios e investigaciones sobre el tema; formular conjuntamente con los vecinos propietarios y los profesionales que se consideren necesarios, las pautas jurídicas, económicas, técnicas y las que fueren de utilidad, con el objeto de lograr una adecuada preservación y difusión de los bienes;

d. Incentivar a los vecinos a que contribuyan en el registro de la memoria colectiva y el fortalecimiento de la identidad local, favoreciendo los procesos de integración social y de apropiación de los valores y espacios comunes;

e. Promover y articular programas o medidas o incentivos tributarios y financieros para aquellas personas, empresas e instituciones que conserven, o quieran efectuar tareas tendientes a conservar bienes de interés patrimonial del barrio y promuevan el desarrollo económico, cultural y turístico del barrio;

f. Promover la concertación de convenios con organismos públicos o privados, para la ejecución de intervenciones o programas de desarrollo, bajo supervisión y dirección de la autoridad de aplicación.-

Artículo 11°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




ABC. PEDRO AGUÑA
Presidente J.M.